民法12 筆記：釋字 771——繼承回復請求權（§1146）與物上請求權（§767）之競合

> 來源：民法12 課程字幕 00:22:33 ~ 00:31:13（板書 P.304）

🕮 法條原文速查

> **§125**（一般消滅時效）
> 請求權，因**十五年**間不行使而消滅。但法律所定期間較短者，依其規定。

> **§144**（時效完成之效力）
> I：時效完成後，債務人得**拒絕給付**。
> → 效果：不是權利消滅，而是對方取得抗辯權。

> **§767**（所有人之物上請求權）
> I 前段：所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得**請求返還**之。
> I 中段：對於妨害其所有權者，得**請求除去**之。
> I 後段：有妨害其所有權之虞者，得**請求防止**之。

> **§1146**（繼承回復請求權）★本筆記核心
> I：繼承權被侵害者，被害人或其法定代理人得請求**回復**之。
> II：前項請求權，自**知悉**被侵害之時起，二**年**間不行使而消滅；自繼承開始時起逾**十年**者亦同。
> → 功能：(1) 確認繼承資格 (2) 概括請求返還全部遺產（不用逐一主張§767）。

📋 釋字原文速查

> **釋字 771 號**（107 年）：
> 「繼承回復請求權與個別物上請求權係真正繼承人**分別獨立而並存**的權利。繼承回復請求權時效完成後，真正繼承人**不因此喪失**其已合法取得之繼承權。……但為兼顧法安定性，真正繼承人依民法第 767 條規定行使物上請求權時，仍應有民法第 **125** 條有關時效規定之適用。在此範圍內，本院釋字第 107 號及第 164 號解釋應予**補充**。」

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「§1146 罹於時效後，繼承權是否消滅？」	**否**。繼承權是事實身分，不因 §1146 時效完成而消滅（釋字 771）
「§1146 罹於時效後，能否改以 §767 主張？」	**能**，但 §767 受 §125（15年）限制
「此處 §767 是否區分已登記/未登記不動產？」	**否**。不論動產、已登記或未登記，一律 15 年（釋字 771 特別規定）
「釋字 771 是否推翻釋字 107、164？」	**否**，僅「補充」一個例外情形
「§1146 vs §767 的關係？」	獨立並存。§1146 = 概括返還（省事）；§767 = 個別返還（逐一主張）

一、案例事實

```
甲（被繼承人）—死亡—→ 留下大量遺產（含已登記不動產 A）
      |
      ├— 乙：甲的女兒（真正繼承人）— 出嫁，被丙否認繼承權
      |
      └— 丙：甲的乾兒子（表見繼承人）— 否認乙，占有全部遺產
                                        ↓
                                  10 年後，乙發現真相
```

- **表見繼承人**：丙不是繼承人，但自認為是（ex. 乾兒子 ≠ 法律上繼承人）

- **真正繼承人**：乙是甲的女兒，有合法繼承權
- 丙否認乙的繼承資格，並占有全部遺產

二、乙 → 丙 主張 §1146 繼承回復請求權

（一）要件 → ✓ 該當

- 繼承權被侵害 → 丙否認乙的繼承資格並占有遺產
- 乙可依 §1146 請求回復繼承資格並概括請求返還遺產

（二）時效 → 丙可主張 §144 時效抗辯 ✓

- §1146：繼承回復請求權，自知悉被侵害之時起 **2 年**，或自繼承開始時起 **10 年**不行使而消滅
- 本件已超過 10 年 → **丙可主張時效抗辯，拒絕返還**

結論：§1146 請求 → 失敗（罹於時效）

三、乙 → 丙 主張 §767？（核心爭點）

爭點：§1146 時效完成後，能否另行主張 §767？

（一）早年實務見解（否定說）── 板書標記「早賣 ✗」

```
§1146 罹於時效 → 繼承權消滅 → 不是繼承人 → 不是所有人 → 不能主張 §767
```

邏輯鏈：

1. 繼承回復請求權逾期 → 繼承權喪失
2. 喪失繼承權 → 非遺產所有人
3. 非所有人 → 無從主張 §767

背景：受日本法「繼承秩序安定性」概念影響（民國 34 年司法解釋及判例）

（二）釋字 771（肯定說）── 多數學者見解

```
§1146 罹於時效 → 繼承權【不消滅】→ 仍為所有人 → 可主張 §767
                                                  |
                                                  ↓
                                          但 §767 受 §125（15 年）限制
```

關鍵論理：

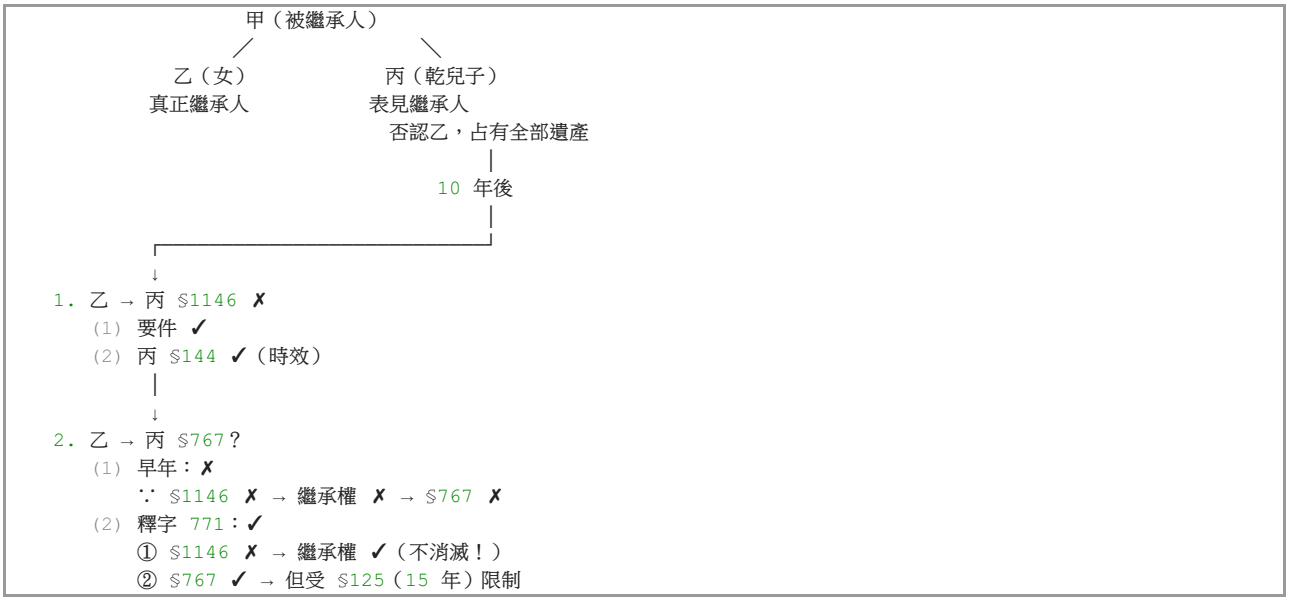
項次	論點
1	§1146「回復」繼承權 ＝ **確認**繼承資格，非使消滅的繼承權復活
2	繼承人身分是**事實**，對方否認不發生剝奪效果
3	§1146 的功能 → 概括請求返還遺產（避免逐一主張 §767）
4	§1146 罹於時效 → 僅使對方取得**拒絕概括返還的抗辯權**
5	繼承權本身**不因 §1146 時效完成而消滅**
6	繼承權不消滅 → 仍為遺產所有人 → 可主張 §767

但書——§767 例外受 §125 限制：

> 釋字 771 原文：「為兼顧法安定性，真正繼承人依民法第 767 條規定行使物上請求權時，仍應有民法第 125 條有關時效規定之適用。」

- 不論動產、已登記或未登記不動產 → **一律適用 §125（15 年）**
- 釋字 107、164 在此情形應予**補充**（非推翻，而是增加例外）
- 目的：避免數十年前繼承爭議全部復活，衝擊法安定性

四、板書對照圖解（P.304）



五、釋字 771 重點摘錄

> 「繼承回復請求權與個別物上請求權係真正繼承人**分別獨立而並存**的權利。繼承回復請求權時效完成後，真正繼承人**不因此喪失**其已合法取得之繼承權。其繼承財產如受侵害，真正繼承人仍得依民法相關規定排除侵害並請求返還。但為兼顧法安定性，真正繼承人依民法第 767 條規定行使物上請求權時，仍應有民法第 125 條有關時效規定之適用。在此範圍內，本院釋字第 107 號及第 164 號解釋應予**補充**。」

六、考試要點速查

爭點	結論
§1146 罹於時效 → 繼承權是否消滅？	**否**，繼承權不因此消滅
§1146 罹於時效 → 能否改以 §767 主張？	**可以**（釋字 771）
§767 在此情形有無消滅時效？	**有**，§125（15 年）
此處 §767 的 15 年限制是否區分動產/不動產？	**否**，一律 15 年
釋字 107、164 是否被推翻？	**否**，僅「補充」一個例外情形

七、法條速查

法條	內容	本筆記關聯
§125	一般消滅時效 15 年	釋字 771 限制 §767 的時效
§144	時效抗辯權	丙主張拒絕返還
§767	所有物返還/妨害除去/防止	真正繼承人的替代請求權基礎
§1146	繼承回復請求權	概括請求返還遺產（2年/10年）
釋字 107	已登記不動產 §767 I 前段無時效	釋字 771 補充其例外
釋字 164	已登記不動產 §767 I 中段無時效	釋字 771 補充其例外
釋字 771	§1146 時效完成 ≠ 繼承權消滅；§767 受 §125 限制	本筆記核心